

QUERRELLA POR PERTURBACIÓN A LA POSESIÓN O MERA TENENCIA

Señor
Alcalde de
E. S. D.

Ref.: Proceso por perturbación a la posesión
de.....contra.....

....., mayor de edad, domiciliado y residente en, abogado en ejercicio, portador de la tarjeta profesional N° del Consejo Superior de la Judicatura, identificado con la cédula de ciudadanía N° de, actuando en nombre y representación de, mayor de edad, domiciliado y residente en, quien se identifica con la cédula de ciudadanía N° de según poder que adjunto, con el objeto de instaurar querrela de policía por perturbación a la posesión contra, mayor de edad, domiciliado y residente en Fundamento esta querrela en los siguientes

Hechos

1. El día (fecha), el señor adquirió el dominio y posesión a nombre propio, de manera pública y pacífica, del apartamento ubicado en cuyos linderos son los siguientes: y que usa como casa de habitación con su familia.
2. El día (fecha), el señor hizo refacciones de fontanería en el apartamento N°, colindante con el de mi poderdante.
3. Las obras realizadas causaron múltiples daños en la tubería ocasionando fugas de agua que mantienen inundado el apartamento del querellante.

Pretensiones

Solicito al señor alcalde:

1. Se admita la presente querrela.
2. Se declare que el querrellado es perturbador de la posesión o mera tenencia del inmueble del querrellado.
3. Consecuencialmente, se profiera una orden de policía contra el querrellado para que se abstenga de realizar los actos que perturban la posesión.
4. Que se advierta al querrellado las consecuencias del incumplimiento a la orden de policía.

Pruebas

Solicito al señor alcalde que se sirva decretar y practicar las siguientes pruebas para que sean tenidas en cuenta al elaborarse el fallo respectivo:

1. Se ordene una inspección al inmueble con intervención de peritos con el objeto de verificar los actos perturbatorios
2. Se recepcione, en la diligencia de inspección, el testimonio del señor, domiciliado en la de esta localidad.

Competencia

Es usted competente por la naturaleza del negocio, la vecindad de las partes y la ubicación del inmueble.

Fundamentos de Derecho

Fundamento la presente querella en lo dispuesto en los artículos 126, 127, 128, y 131 del Código Nacional de Policía; artículos 762, 775 y 879 del Código Civil y demás normas concordantes.

Procedimiento

El indicado en el artículo 131 del Código Nacional de Policía.

Notificaciones

Para que se efectúen debidamente facilito las siguientes direcciones:

El querellado puede ser notificado en de esta ciudad.

El actor reside en de esta ciudad.

Recibiré las notificaciones del caso en la secretaría de su despacho y en mi oficina de abogado situada en la de esta ciudad.

Señor alcalde, atentamente,

Firma: _____

T.P.Nº. _____ del C.S.J.